

1500643-90.2022.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... nº nº 0004860-082012.8.26.0266, condenado pelo crime de tráfico de drogas), agravo a pena em 1/6. Presente por outro lado a atenuante da confissão espontânea, ex vi do art. 65, inc. III, 'd', do CP (vide interrogatório colhido em Juízo), atenuo a pena até seu mínimo legal.

Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição da pena.

Não havendo outras causas de modificação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500643-90.2022.8.26.0266 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 21/11/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500643-90.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANKLIN DOMINISCKI LUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

FRANKLIN DOMINISCKI LUZ, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos narrados na introitoal de fl. 01, a saber:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 10h, na Rua Manoel Francisco Lisboa, Belas Artes, comarca de Itanhaém, FRANKLIN DOMINISCKI LUZ, qualificado a fl. 06, conduziu o automóvel Citroen/C3 Urban Trail A, cor branca, placa EXD0A22, coisa que sabia ser produto de crime. Segundo apurado, o denunciado conduzia o veículo acima descrito, que ostentava a falsa placa PGW9B26 e cujas numerações do chassi e do motor estavam adulteradas, oportunidade em que foi abordado por policiais militares, seguindo-se

a constatação de que o automóvel era produto de crime ocorrido no dia 18/setembro/2021, do qual Janaína Guiotti Vaasco foi vítima, fato registrado por meio do B0 nº 1893/2021 - Delegacia de Polícia de Mongaguá - e sobre o qual tinha conhecimento."

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram encadernados, dentre outros documentos, termos de declarações, boletins de ocorrência (fls. 08/10, 33/34, 115/118), o auto de exibição e apreensão (fl.11), a nota de culpa (fl. 14), o relatório lavrado pela Polícia Judiciária (fl.62/63), o laudo da contestação de autenticidade (fls 119/125) e o laudo de vistoria do veículo apreendido (fls 126/134).

À fl. 61 foi concedida liberdade provisória ao acusado, mediante o compromisso de comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca por período superior a dez dias, além do pagamento de fiança arbitrada em R\$ 1.000,00.

Porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia desfechada foi recebida, determinando-se, na sequência, a citação do acusado na forma do artigo 396 do Código de Processo Penal, e, ainda, requisitando-se a certificação de seus antecedentes criminais (fls. 78/84). Citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 140/141, por intermédio de defensor dativo. Por não ser o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, julgamento e interrogatório (fls. 146/148).

Na solenidade, iniciados os trabalhos, dispensada a oitiva das testemunhas arroladas, foi interrogado o acusado. Então, rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. A acusação, em linhas gerais, propugnou pela integral procedência da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do réu, sob a égide da anemia de provas.

É o breve relato dos autos (artigo. 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). DECIDO.

Trata-se de ação penal pública onde colima o Ministério Público a condenação do acusado Franklin Dominiski Luz nas sanções do delito capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.

A materialidade dos fatos enfeixa-se no boletim de ocorrência (fls. 08/10), no auto de exibição e apreensão (fl. 11), laudo de autenticidade (fls 119/125) e por meio do laudo pericial de fls. 126/134. A autoria do acusado, por seu turno, encontra-se bem definida por intermédio da prova testemunhal arregimentada.

Quando de seu interrogatório realizado em solo policial (fl. 07), o acusado afirmou ter adquirido pela internet, por meio da rede social Facebook, de um indivíduo cujo nome não se recorda, pagando-lhe a importância de R\$7.000,00 em um primeiro momento e, posteriormente, R\$3.000,00, quando da tradição. Salientou não ter conseguido entrar em contato com o vendedor para pagar o restante devido e que ignorava o fato de se tratar de veículo "Duble", proveito de roubo. Em Juízo, na essência, confessou os fatos, nos termos da peça incoativa.

É claro que a confissão do réu, por si só, não é fundamento suficiente para lastrear sua condenação, devendo vir amparada em outros elementos de prova. Vale dizer, conforme artigo 197 do Código de Processo Penal:

"o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância."

Pois bem, no caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável coerência entre as palavras do acusado e as demais provas amealhadas.

O policial militar Josmar Nascimento, quando de seu depoimento colhido em solo policial (fl. 03), salientou que, por intermédio do Copom de São Paulo, teve conhecimento da circulação de um veículo clonado circulando pela cidade de Itanhém, com placas PGW9B26. Posteriormente, em patrulha, deparou-se com o automóvel na Avenida Manoel Francisco Lisboa, átimo em que o abordou. O motorista, identificado como Franklin disse que veículo pertence a uma amiga sua, de nome Maria, dona de uma loja de moveis em Florianópolis. Ao informar ao acusado que o automotor se tratava de um "Duble" e que havia solicitado à Polícia Militar um aparelho para escanea-lo, este passou a se contradizer, alegando ter adquirido o bem pelo Facebook, de um individuo de Praia Grande, cujo nome não se recorda. Disse ainda que, embora soubesse que se tratava de um veículo "Duble", desconhecia que tinha sido proveito de um roubo.

Estes, me linhas gerais, foram os mesmos fatos articulado pelo policial militar Edmilson (fl. 04/5).

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Estas são as provas. As provas produzidas revelam, até com facilidade, a autoria do acusado no crime de receptação. Conforme narrado e restou secundado pelo laudo pericial de fl. 119/125, o acusado foi parado pela polícia conduzindo veículo com as placas PGW9B26, cuja numeração do chassi estava adulterada, tratando-se, a bem dizer, de um dublê.

Veja-se que no curso da lide não apresentou o acusado qualquer documento que comprovasse a regular aquisição do automóvel. E, é cediço, uma vez tendo sido encontrada a res em sua posse, cabia-lhe a comprovação de sua origem lícita, o que deixou de proceder.

Descarta-se, a tese arguida pela defesa de que o réu não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do automóvel, com a justificativa de que havia comprado-o em uma "feira do rolo", no Facebook. Isso, porquanto, qualquer indivíduo em sua sã consciência tem o mínimo de conhecimento que objetos no respectivo local são de origens duvidosas, sendo, por isso, colocados em venda por um valor muito inferior ao normal.

A esse respeito, não discrepa a jurisprudência, ao afirmar que:

"Mantém-se a condenação por receptação, pois evidente que o agente sabia a origem ilícita do bem, pois admitiu ter comprado o veículo em "feira do rolo", de pessoa que sequer sabe o nome, sem receber documentos e exigir recibo." (TJ/MS Apelação nº 0003830-07.2013.8.12.0002, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 07/03/2017, Relator:

Des. Manoel Mendes Carli).

E ainda,

"A receptação culposa caracteriza-se diante da compra do veículo em local que se sabe ter a fama de vender produtos de origem duvidosa, tanto que não é por outra razão que se convencionou chamar de "feira do rolo", o que reclama do comprador redobradas cautelas (...)" (TJ/DF Apelação nº 20040310026020, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 25/05/2005, Relator: Lecir Manoel Da Luz).

De mais a mais, pondere-se que, "na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorrer de circunstâncias exteriores, as quais, evidenciam, no caso concreto, que a res foi recebida com plena consciência de sua gênese viciada. Alegada a aquisição de veículo, abaixo do valor do mercado, na "feira do rolo", que em nada beneficia a apelante, a qual demonstra, pelo conhecimento e instrução que possui, saber distinguir os tramites legais e ilegais para a compra de automóveis (...)" (TJ/SP, Processo nº 0049957-68.2010.8.26.0050, 2ª Câmara de Direito Criminal, Julgamento: 15/06/2015, Relator: Diniz Fernando).

Assim, obviamente não pode lhe favorecer a alegação de que estava imbuído de boa-fé, até mesmo porque, quando da abordagem policial, sequer possuía a respectiva documentação, circunstâncias incompatíveis com o comportamento daquele que ignora a origem espúria do bem.

Tais elementos, quando analisados em conjunto, incutem neste Juízo a certeza quanto à efetiva ciência do acusado em relação à origem ilícita do bem, razão pela qual encontra-se incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, sequer se podendo cogitar em eventual desclassificação para outro tipo penal ou, então, para sua forma culposa.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

Não obstante reincidente (vide certidão de fl. 74, processo nº 0004860-082012.8.26.0266) – aspecto que será analisado na segunda etapa- o acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva (fora dos casos de reincidência), tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer,

"(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado" (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13.08.09).

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e personalidade do acusado, não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 01 (um) ano de reclusão.

Presente a agravante da reincidência (vide certidão de fls. 38, processo nº 0004860-082012.8.26.0266, condenado pelo crime de tráfico de drogas), agravo a pena

em 1/6. Presente por outro lado a atenuante da confissão espontânea, ex vi do art. 65, inc. III, 'd', do CP (vide interrogatório colhido em Juízo), atenuo a pena até seu mínimo legal.

Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição da pena.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 01 (um) ano de reclusão.

Considerando o quantum de pena privativa de liberdade aplicada e a reincidência denotada, deverá a reprimenda corporal ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, ex vi do art. 33, §2º, alínea 'a', c.c. § 3º, do CP, c/c Súmula 269 do STJ.

Não se tratando de reincidência específica, considerando o montante de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser substituída por uma pena restritiva de direito (art. 44, §2º, do CP), consistente na prestação pecuniária no valor de R\$ 5.000,00 – do qual será deduzido o valor de R\$ 1.000,00, fl. 20 -, cifra esta a ser revertida em favor de entidade pública cadastrado no juízo, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal, uma vez estando atendidos os requisitos previstos no art. 44, incs. I, II e III, do mesmo diploma.

Face à substituição da pena privativa de liberdade, incabível se mostra a suspensão de sua execução (art. 77, inc. III, do CP).

DIANTE DO EXPOSTO:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado FRANKLIN DOMINISCKI LUZ, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, em regime semiaberto. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, dada a hipossuficiência denotada.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito (art. 44, §2º, do CP), consistente na prestação pecuniária no valor de R\$ 5.000,00 – do qual será deduzido o valor de R\$ 1.000,00, fl. 20 -, cifra esta a ser revertida em favor de entidade pública cadastrado no juízo, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal, uma vez estando atendidos os requisitos previstos no art. 44, incs. I, II e III, do mesmo diploma.

AGUARDE-SE O PAGAMENTO DA QUANTIA REMANESCENTE – R\$ 4.000,00 - A SER DIRECIONADO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DA 1ª VARA PELO PRAZO DE 30 DIAS, VINDO, OPORTUNAMENTE, CLS.

Por ter sido o acusado condenado por crime de que se livra solto, em virtude da substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direito e, principalmente, por não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, poderá recorrer em liberdade, conforme art. 387, §1º, do mesmo diploma.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso na denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB – Defensoria ao(s) procurador (es) nomeado(s). Expeça-se certidão com o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, adote-se as seguintes medidas:

- i) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal;
- ii) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento;
- iii) expeça-se a competente certidão de honorários, em valor fixado no máximo constante da tabela do Convênio;
- iv) VOLTEM CLS. PARA DESTINAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS.

Registre-se. Cumpra-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Comarca de Itanhaém, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA